

1502417-40.2021.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carolina Hispagnol Marchi

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/10/2022

... antes. O local é conhecido por ponto de tráfico de drogas.

Na fase inquisitorial, o acusado Adenilson da Silva Calazans permaneceu em silêncio (fl. 07). Em juízo, disse que nunca teve passagem. Questionado, disse que já foi condenado em outro processo por tráfico de drogas. Trabalhava de ajudante de pedreiro. Morava com sua pessoa. Confirmou que estava traficando no local ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

1ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502417-40.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502417-40.2021.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência,

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2287092/2021 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 20941011

- 01º D.P. CARAPICUIBA, 4576/21/427 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 2287092 - 01º D.P.

CARAPICUIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADENILSON DA SILVA CALAZANS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Hispagnol Marchi

Vistos.

ADENILSON DA SILVA CALAZANS, qualificado nos autos à fl. 07, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 20 de outubro de 2021, por volta das 9h40, na Travessa São Paulo, nº 100, Vila Helemar, nesta cidade e comarca de Carapicuíba, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros 32 porções de Skunk, 62 porções de cocaína, 100 porções de Crack e 08 porções de maconha, substâncias que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 08) e laudo de constatação (fls. 20/23).

Segundo a denúncia, ADENILSON estava no local dos fatos tendo consigo as drogas destinadas à venda a terceiros pessoas. Guardas Civis Municipais realizavam patrulhamento comunitário pelo endereço sobredito momento que avistaram ADENILSON, em atitude suspeita, evadindo-se ao ver a viatura. Durante a revista pessoal, encontraram com ADENILSON as drogas em uma sacola, além de R\$ 26,00 em dinheiro. Tendo em vista a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta, restaram evidenciadas que as drogas se destinavam ao tráfico.

A denúncia foi recebida em 12 de janeiro de 2022 (fls. 60/61).

O acusado foi devidamente citado (fls. 122/123).

Em audiência de instrução, debates e julgamento, o réu apresentou resposta à acusação, sendo ainda, afastadas as hipóteses de absolvição sumária. Foram ouvidas uma testemunha arrolada pelas partes, sendo o acusado interrogado ao final.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais orais. O Ministério Público postulou pela procedência da ação, nos exatos termos da denúncia. Por sua vez, a defesa de Adenilson da Silva Calazans requereu a absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, a aplicação da pena no mínimo legal, privilégio e regime mais brando.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal é procedente.

A materialidade delitiva do restou comprovada no auto de prisão em flagrante delito (fls. 01, 02); no boletim de ocorrência (fls. 03/04); no auto de exibição e apreensão (fl. 08); no laudo de constatação provisório (fls. 20/23) e no laudo de exame químico-toxicológico (fls. 107/110), esses dois últimos com resultados positivos para as drogas apreendidas, pelo dinheiro apreendido (fl. 08); bem como pela prova oral colhida.

A autoria é inconteste.

Na fase policial, a testemunha Marco Eugenio Paulino do Prado, guarda civil municipal, aduziu que estava em patrulhamento junto a seu parceiro quando avistaram um indivíduo em atitude suspeita e decidiram por abordá-lo. Ao avistar a viatura o indivíduo empreendeu fuga sendo perseguido pelo declarante e seu parceiro que lograram êxito em capturá-lo logo à frente. Em revista pessoal foi encontrado com o indivíduo uma sacola de drogas e R\$ 26,00 em dinheiro. Questionaram o indivíduo sobre sua qualificação o qual forneceu seu nome como sendo Adenilson da Silva Calazans, e indagando-o sobre a procedência daquela droga e do dinheiro, afirmou que estava vendendo drogas naquele ponto. Juntamente com seu parceiro conduziram o indivíduo para que fosse lavrado o flagrante (fl. 05). Em juízo prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições. Esclareceu que a abordagem foi motivada pela fuga do acusado ao ver a viatura. Não conhecia o acusado antes. O local é conhecido por ponto de tráfico de drogas.

Na fase inquisitorial, o acusado Adenilson da Silva Calazans permaneceu em silêncio (fl. 07). Em juízo, disse que nunca teve passagem. Questionado, disse que já foi condenado em outro processo por tráfico de drogas. Trabalhava de ajudante de pedreiro. Morava com sua pessoa. Confirmou que estava traficando no local e foi apenas nesse dia.

Do contexto probatório, dúvidas não restam acerca da prática do delito de tráfico de drogas pelo acusado, mormente diante do depoimento da testemunha, que logrou êxito em deter o acusado na posse das drogas e dinheiro apreendidos, em local conhecido por ponto de tráfico de drogas. Tudo em total consonância com o auto de exibição e apreensão e laudo pericial das drogas, além da confissão do acusado em juízo.

Nesse contexto, à vista das circunstâncias do flagrante, em local conhecido por ser ponto de tráfico de drogas, da quantidade das drogas apreendidas, aliadas à prova testemunha, forçoso concluir, com segurança, que sua destinação era o comércio ilícito de drogas.

Presentes os requisitos de diminuição de pena previstos no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, vez que o acusado é primário, no entanto, considerando a quantidade e natureza diversificada das drogas apreendidas, a pena deverá ser reduzida em 1/6.

O acusado, era, ao tempo do crime, menor de 21 anos, incidindo, assim, a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal (fl. 07). Há que se considerar a circunstância atenuante da confissão, prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.

Assim, comprovadas a autoria e a materialidade do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, passo a fixar a pena, nos termos do artigo 68, do Código Penal.

Na análise das circunstâncias do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e do artigo 59 do Código Penal, verifica-se ser o acusado tecnicamente primário (F.A. de fls. 26/27, 56/57, 93/95 e certidão de fls. 24, 58 e 119/120), não havendo circunstâncias desfavoráveis, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão, e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal.

Não concorrem circunstâncias agravantes. Concorrendo a circunstância atenuante da menoridade relativa (fl. 07), prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, e a circunstância atenuante da confissão, prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, deixo de atenuá-las por ter fixado a pena no mínimo legal, em obediência à Súmula 231 do STJ, mantendo a pena antes fixada.

Por fim, não concorrem causas de aumento de pena. Presente a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, reduzo a pena de 1/6, fixando-a em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, no mínimo legal, a qual torno definitiva para o réu.

Considerando entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (Tema 600 dos recursos repetitivos) e o julgamento do HC 118.533/MS pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o tráfico ilícito de drogas na modalidade privilegiada não é crime equiparado a hediondo, ante o quantum da pena imposta, fixo o regime inicial SEMIABERTO para início de cumprimento de pena, nos termos dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal.

Ante ao exposto e por tudo o que dos autos consta JULGO PROCEDENTE a presente ação penal movida pela JUSTIÇA PÚBLICA e o faço para CONDENAR ADENILSON DA SILVA CALAZANS, qualificado nos autos à fl. 07, ao cumprimento da pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, no regime inicial SEMIABERTO, e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, no mínimo legal, com correção monetária no momento da execução, por infração ao artigo 33, caput, §4º, da Lei 11.343/06. Impossível a substituição da pena por restritivas de direitos ou a concessão de sursis, por imposição legal prevista no artigo 44 da Lei n. 11.343/06 e ante o quantum da pena imposta. Ausente o requisito temporal do sursis.

As mesmas razões que motivaram a prisão processual do acusado permanecem ainda presentes, vendo-se ainda mais necessária à cautela em face da determinação de imposição de pena ao réu, agora condenado. Patente o risco de que solto venha a procurar obstar a aplicação da lei penal, pondo-se em fuga e ainda pelo manifesto perigo à ordem pública. Assim, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se guia de recolhimento provisória. Recomenda-se seja transferido para o estabelecimento compatível com o fixado na sentença.

Não há que se falar em detração, visto que, neste momento processual, impossível analisar as condições subjetivas que eventualmente a autorizam, que serão analisadas na fase de execução da pena.

Como efeito da condenação, por força da regra do art. 91, II, "b", do Código Penal, c.c. art. 63, da Lei n. 11.343/06, determino a perda dos bens apreendidos em favor da União, devendo o numerário em dinheiro ser transferido ao FUNAD (fl. 08), assim como autorizo a incineração das drogas, caso ainda não realizada.

Oficie-se ao 1º D.P. de Carapicuíba, para que remeta a este Juízo, comprovante de depósito do dinheiro apreendido (fl. 08).

Condene o réu ao pagamento das custas e despesas judiciais, ressalvado eventual hipótese de gratuidade processual.

Com o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III da Constituição da República e ao IIRGD. Expeça-se guia de execução definitiva da pena.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Carapicuíba, 20 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA